

**SITI HAJAR BINTI MOHD ARIF**

*lwn.*

**RAMLI BIN ADAM**

Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Tuan Haji Mohd Amran bin Mat Zain (Pengerusi), YA Dato' Haji Mohamad Shakir Bin Abdul Hamid (Ahli Panel) dan YA Tuan Haji Othman bin Ibrahim (Ahli Panel)

**1 Mac 2021 / 17 Rejab 1442H**

**Permohonan No. : 10000-077-0045-2020**

(Permohonan Lanjut Tempoh Masa Memfailkan Rekod Rayuan - Seksyen 238 Enakmen Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003

**Peguam Syarie Pemohon: -**

**Peguam Syarie Responden: -**

**ALASAN PENGHAKIMAN**

- 1) Kes ini adalah suatu permohonan untuk mendapatkan pelanjutan tempoh masa untuk menyerahkan Rekod Rayuan kepada Responden bagi Kes Rayuan No.: 10000-016-0138-2019. Permohonan ini difailkan oleh Pemohon pada 22 Jun 2020 akibat kegagalan Pemohon menyerahkan Rekod Rayuan kepada Responden dalam tempoh yang telah ditetapkan.
- 2) Dalam permohonan ini, Pemohon memohon perintah seperti berikut;
  - i. Mahkamah meluluskan dan memberi kebenaran kepada Pemohon untuk melanjutkan tempoh masa penyerahan rekod rayuan kepada Responden yang sepatutnya diserahkan sebelum/pada tarikh 12/9/2019 berdasarkan seksyen 238 Enakmen TatacaraMal mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.

3) Pihak Pemohon telah mengemukakan beberapa alasan-alasan terhadap permohonan ini yang antara lain mengandungi alasan-alasan berikut;

- i. Pemohon tidak menggunakan khidmat peguam syarie bagi kes rayuan ini dan tidak mengetahui prosedur mahkamah. Pemohon menyatakan kelewatan penyerahan tersebut bukan kecuaian Pemohon tetapi pihak Mahkamah.
- ii. Pemohon telah menerima satu set rekod rayuan sudah siap daripada Mahkamah pada 5 September 2019. Walau bagaimanapun, Pemohon mendapati terdapat beberapa dokumen yang tercicir/tidak dilampirkan (Jilid 1 hingga jilid 4) dan perkara ini telahpun Pemohon memaklumkan kepada Mahkamah.
- iii. Pada 11 September 2019, Pemohon telahpun mengemukakan 6 set rekod rayuan ke mahkamah dan telah menyempurnakan pemfailan rekod rayuan tersebut.
- iv. Pada 8 Oktober 2019, Pemohon telah cuba untuk menyerahkan Rekod Rayuan kepada Responden namun Responden tiada di rumah. Walau bagaimanapun pada 16 Oktober 2019 semasa sebutan kes di hadapan Pendaftar, Pemohon telah menyerahkan rekod rayuan tersebut kepada Responden di hadapan kedua-dua Peguam Syarie Responden (rujuk akuan penerimaan yang ditanda SH-11 di afidavit Pemohon).
- v. Tiada timbul isu kelewatan penyampaian rekod rayuan dibangkitkan oleh Peguam Syarie Responden mahupun Pendaftar semasa pengurusan kes di hadapan Pendaftar.

4) Responden telah membantah terhadap permohonan untuk Kebenaran Melanjutkan Tempoh Menyampaikan Rekod Rayuan oleh Pemohon. Responden telah mengemukakan Affidavit Jawapannya bertarikh 1 Oktober 2020 yang antara lain mengandungi alasan-alasan berikut;

- i. Pemohon telahpun mengetahui tarikh akhir penyerahan ada pada 12 September 2019 namun Pemohon telah gagal berbuat demikian.
- ii. Alasan tidak mengetahui tarikh penyerahan rekod rayuan pada 12 September 2019 tidak boleh diterima dan tidak munasabah.

### **Undang-undang Perlanjutan Masa bagi Pemfailan Rekod Rayuan**

5) Permohonan ini dibuat dengan merujuk kepada Seksyen 238 Enakmen Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 berkaitan bidangkuasa Mahkamah untuk memanjang atau memendekkan sesuatu tempoh masa. Permohonan ini adalah berkaitan penyampaian Rekod Rayuan kepada Responden berdasarkan peruntukan Seksyen 143 (3) (a) Enakmen tersebut yang menyatakan sebagaimana berikut;

*Seksyen 143. Rekod rayuan jika perayu tidak diwakili atau merayu sebagai orang miskin*

- 1) *Jika perayu telah mematuhi kehendak seksyen 139 dan 141 dan perayu sebagai tidak diwakili oleh Peguam Syarie atau Mahkamah yang mendengar rayuan itu telah membenarkan perayu merayu sebagai orang miskin, Mahkamah yang terhadapnya keputusannya rayuan dibuat hendaklah menyediakan bilangan salinan rekod yang dikehendaki dan rekod rayuan itu hendaklah mengandungi salinan dokumen-dokumen yang disebut dalam subseksyen 142(1).*
- 2) *Sebaik sahaja rekod rayuan itu siap, Mahkamah yang terhadapnya keputusannya rayuan itu dibuat hendaklah menyampaikan kepada perayu notis dalam Borang MS 32.*

3) *Atas permintaan perayu dan, jika deposit yang disebut dalam subseksyen 139(7) tidak mencukupi, apabila dibayar oleh perayu sejumlah wang tambahan yang mencukupi untuk membayar kos bagi menyediakan rekod rayuan, Pendaftar hendaklah—*

*a) membekali perayu dengan suatu salinan rekod rayuan dan salinan tambahan yang mencukupi untuk penyampaian kepada responden atau responden-responden; dan*

6) Dalam kes permohonan ini, Kami telah meneliti permohonan Pemohon, Afidavit pihak-pihak dan hujahan bertulis pihak-pihak. Berdasarkan penelitian terhadap semua dokumen tersebut kami telah membuat dapatan seperti berikut;

- i. Pada 17 Jun 2019 Mahkamah Tinggi Syariah telah membuat keputusan berkaitan kes mutaah melalui Saman No. 10200-016-0938-2017.
- ii. Pemohon telah tidak berpuas hati dengan keseluruhan keputusan tersebut dan memfailkan Notis Rayuan pada 27 Jun 2019.
- iii. Dalam kes rayuan Pemohon tidak diwakili oleh Peguam Syarie manakala Responden diwakili Peguam Syarie.
- iv. Pemohon dan Responden telah selesai memfailkan semua dokumen dan hujahan berkaitan kes rayuan mutaah tersebut seperti mana yang diarahkan oleh Mahkamah.
- v. Walau bagaimanapun pada 16/6/2020 ketika sebutan dihadapan Panel Rayuan, Pemohon telah diarahkan oleh Panel Rayuan untuk memfailkan permohonan Kebenaran Melanjutkan Tempoh Penyerahan Rekod Rayuan kepada Responden atas alasan Pemohon sepatutnya

menyerahkan rekod rayuan tersebut kepada Responden sebelum/pada 12/6/2019 iaitu dalam tempoh 6 minggu selepas terima MS 30.

- vi. Akur dengan arahan tersebut, Pemohon telah memfailkan permohonan tersebut pada 22/6/2020.

7) Persoalanya di sini, adakah benar pihak Pemohon telah dikatakan gagal menyerahkan rekod rayuan dalam tempoh masa yang ditetapkan. Setelah kami meneliti permohonan dan affidavit Pemohon, kami mendapati bahawa status Pemohon adalah tidak diwakili oleh Peguam Syarie di dalam kes rayuan ini. Disebabkan keadaan tersebut maka peruntukkan yang terpakai dan wajar digunakan adalah merujuk secara khusus kepada seksyen 143 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 yang memperuntukkan bahawa :-

*Seksyen 143. Rekod rayuan jika perayu tidak diwakili atau merayu sebagai orang miskin*

- 1) Jika perayu telah mematuhi kehendak seksyen 139 dan 141 dan perayu sebagai tidak diwakili oleh Peguam Syarie atau Mahkamah yang mendengar rayuan itu telah membenarkan perayu merayu sebagai orang miskin, Mahkamah yang terhadapnya keputusannya rayuan dibuat hendaklah **menyediakan bilangan salinan rekod** yang dikehendaki dan rekod rayuan itu hendaklah mengandungi salinan dokumen-dokumen yang disebut dalam subseksyen 142(1).*
- 2) Sebaik sahaja rekod rayuan itu siap, Mahkamah yang terhadapnya keputusannya rayuan itu dibuat hendaklah **menyampaikan kepada perayu notis dalam Borang MS 32.***
- 3) Atas permintaan perayu dan, jika deposit yang disebut dalam subseksyen 139(7) tidak mencukupi, apabila dibayar oleh perayu sejumlah wang*

*tambahan yang mencukupi untuk membayar kos bagi menyediakan rekod rayuan, Pendaftar hendaklah—*

*(a) membekali perayu dengan suatu salinan rekod rayuan dan salinan tambahan yang mencukupi untuk penyampaian kepada responden atau responden-responden; dan*

*(b) menghantar kepada Mahkamah yang mendengar rayuan itu salinan-salinan selebihnya rekod itu*

8) Berdasarkan peruntukkan tersebut, tidak dinyatakan tempoh masa ditetapkan bagi Pemohon yang tidak diwakili oleh Peguam Syarie untuk menyerahkan Rekod Rayuan kepada Responden. Pengurusan berkaitan dokumen tersebut adalah merupakan tanggungjawab Mahkamah.

9) Oleh yang demikian, dengan hormatnya kami menyatakan bahawa Pemohon tidak ada keperluan di sisi undang-undang untuk membuat permohonan kebenaran melanjutkan tempoh penyerahan rekod rayuan kepada Responden disebabkan tiada tempoh masa ditetapkan dalam seksyen 143 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 bagi Pemohon yang tidak diwakili oleh Peguam Syarie.

10) Dengan ini, serahan rekod rayuan Pemohon kepada Responden telah disempurnakan pada 16/10/2019. Oleh demikian perlanjutan tempoh menyerahkan rekod rayuan dengan sendiri tidak memberi kesan dan wajar diabaikan.

## KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Notis Permohonan, Afidavit Pemohon dan Hujah telah yang telah dikemukakan, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut;

- 1) Dokumen rekod rayuan telah disempurnakan oleh Pemohon pada 16/10/2019.
- 2) Permohonan ini diabaikan.

Dibaca dan ditandatangani oleh;

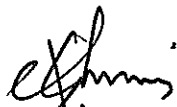


1. ....  
**YAA TUAN HAJI MOHD AMRAN BIN HAJI MAT ZAIN**  
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh;



2. ....  
**YA DATO' MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**  
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor



3. ....  
**YA TUAN HAJI OTHMAN BIN IBRAHIM**  
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

